

وحيث ان القطعة مملوكة على الشيوع فان قيمة حصص المحكوم عليه خالد محمد سالم عبيدات تساوي :

$$(475819.800 \text{ دينار} + 57800 \text{ حصه}) \times 7910 \text{ حصه} = 6511.651 \text{ دينار}$$

نرجو ان تبين لهيئة المحكمة الموقرة مايلي :

- نحن الخبراء كل من المهندس الزراعي علي غزي بدر العمري ٤٩ سنة / وزارة الزراعة والمساح والمقدر العقاري طارق احمد الخلف محمد ٥٧ سنة صاحب مكتب مساحه مرخص ومقدر عقاري مرخص في محافظة اربد وكلانا نمتلك من الخبرة ما يكفي للقيام بالمهمة الموكولة الينا .
- لا يوجد ما يثير الشك حول حيديتنا واستقلالنا عن اطراف الدعوى او التوكلاء او الهيئة الحاكمة .
- لم نلتصع عن محتويات التقرير لاي كان وقمنا باعداده بالذات دون مساعدة من الاخرين .
- لم نتسلم أية وثائق عدا المبررات المسلمة لنا .
- عدنا الى قطعة الارض مره واحده عدا الكشف مع مامور التنفيذ واستغرق اعداد التقرير مدة اربع ساعات منها الكشف على القطعة وطباعة التقرير مكتبياً .
- لقد بنينا استنتاجاتنا على المبررات وواقع حال القطعة وطريقة المقارنه لاسعار السوق واننا نؤيد كل ما ورد في التقرير .

وهذه خبرتنا تحريراً في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣

خبير فني مساح ومقدر عقاري

خبير فني - مهندس زراعي



علي غزي بدر العمري

تقرير خبره

بالقضية رقم (40 / 2021) - إجابات

بناءً على القرار المتخذ بالقضية اعلاه المتضمن انتخابنا خبراء فنيين لاجراء الكشف والخبره على قطعة الارض رقم (29) حوض رقم (39) الدواير من اراضي قرية جرثا موضوع الدعوى حيث قمنا وبمعية مامور تنفيذ بني اكناته بالانتقال الى قطعة الارض موضوع الدعوى وفور وصولنا والوقوف على ارضية الارض تم تسليمنا المبررات وافهامنا المهمة الموكولة الينا وهي :-

تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض موضوع الدعوى من جهة اخرى ووصفها وصفا شاملا ودقيقا وتقدير قيمتها وما عليها ان وجد .

وتحلفنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة الموكولة الينا بكل صدق وامانة واخلاص ، وعليه وحيث ان المهمة تستدعي العوده الى قطعة الارض مره اخرى قمنا بطلب الامهال وتم لنا ذلك .

وبالعودة الى قطعة الارض موضوع الدعوى والرجوع الى المبررات وفي ضوء المهمة الموكولة الينا توصلنا الى مايلي :-

اولاً - ان المبررات منطبقه على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض من جهة اخرى والقطعه من نوع ملك خارج حدود التنظيم المصلى وتقع الى الشرق من قرية حرثا وهي ذات تربه حمراء صالحه للزراعه والبناء ولايوجد عليها ابنيه ومزروعه باشجار الزيتون العثمر عدا الجزء الغربي منها والواقع غرب طريق مؤدي الى بلدة حرثا من طريق سد الوحده وهو جزء وعر وصخري غالبا ومائل الى الغرب وشكلها الهندسي غير منتظم وتستفيد من الخدمات العامه ويمر ضمن الجزء الغربي منها ايضا طريق سد الوحده وكلا الطريقين مفتوحين ومعبدين جزء منهما، والقطعه مستويه في كافة اجزائها عدا الجزء الغربي سالف الذكر ويوجد حولها منشآت وابنيه سكنيه تستفيد من كافة الخدمات العامه وتربتها حمراء صالحه للزراعه والبناء ولايوجد عليها ابنيه .

ثانياً - في ضوء ما تقدم من وصف لقطعة الارض والحاله التي هي عليها وبمراعاة كافة اسس واعتبارات التقدير العقاري فالتنا تقدر قيمة المتر المربع الواحد منها وما عليها من اشجار بمبلغ (12) دينار وعليه تكون قيمتها الاجماليه تساوي :

$$12 \text{ دينار} \times 39651.65 \text{ م}^2 = 475819.800 \text{ دينار} .$$

